

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6958/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน ศิลป์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ติลลิกี
แอนด์กิบบินส์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปนำเข้าด้ายและผ้า ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปหัวม้าและอักษรโรมัน คำว่า "JORDACHE" ใช้กับสินค้าของโจทก์ ต่อมาจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่โจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยประดิษฐ์ขึ้นมีรูปแบบลักษณะอย่างไรมีอักษรภาษาใดกำกับในรูปแบบนั้นด้วยหรือไม่ เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกใด แม้โจทก์จะได้ระบุหมายเลขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้ในคำขอท้ายคำฟ้อง แต่โจทก์ก็มิได้แนบคำขอจดทะเบียนดังกล่าวมาท้ายคำฟ้องและชี้ให้เห็นชัดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยส่วนใดไปคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำฟ้องของโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบการค้าผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปนำเข้าด้ายและผ้า ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปใช้เครื่องหมายการค้ารูปหัวม้า แบบอักษรโรมันคำว่า JORDANCHE โดยใช้ร่วมกันหรือแยกกันและจดทะเบียนแล้วต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต และละเมิดต่อโจทก์

ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 112805 และ 121445 ให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนทะเบียนตามคำขอดังกล่าว หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องขัดขวางการผลิตทางกายได้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์มิได้บรรยายว่าคำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่เท่าไร ยื่นไว้เมื่อใดเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองซึ่งจดทะเบียนเป็นคำขอเลขที่ใดยื่นเมื่อใด และคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างไรทั้งมิได้แนบเอกสารใด ๆ มาท้ายคำฟ้อง จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าผลิตเสื้อผ้า

สำเร็จรูป นำเข้าด้ายและผ้า ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปหัวม้า และอักษรโรมันคำ
ว่าJORDACHE ใช้กับสินค้าของโจทก์ ต่อมาจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าซึ่งคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้โดย
มิได้ตั้งใจสุจริต ในระหว่าง 5 ปีก่อนหน้านี้มิได้มีการใช้โดยสุจริตซึ่ง
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ โจทก์มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนได้พิเคราะห์ตามคำฟ้องโจทก์แล้ว โจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่า
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยประดิษฐ์ขึ้นมีรูปแบบลักษณะอย่างไรมีอักษรภาษาใด
กำกับในรูปแบบนั้นด้วยหรือไม่ เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกใด
แม้โจทก์จะได้ระบุหมายเลขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยไว้ใน
คำขอท้ายฟ้อง แต่โจทก์ก็มิได้แนบคำขอจดทะเบียนดังกล่าวมาท้ายคำฟ้องและชี้ให้
เห็นชัดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยส่วนใดไปคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ คำฟ้องของโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์
ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์
เคลือบคลุมจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ